

ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียวให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ที่จะถือว่าเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๕^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๑๐^{๓๘} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวข้างต้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ โดยให้มีผล

^{๓๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

^{๓๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๐ ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการสมยอมกันในการเสนอราคา ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น ภายใต้อำนาจที่ตนมีดังนี้

(๑) ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำให้ออกจากราชการ

(๒) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

(๓) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในทางแพ่งตามระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง หรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)

ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผลบังคับ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรที่จะดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับสู่ตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา แล้วดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาและถือปฏิบัติต่อสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ตามกฎหมายในระหว่างที่ออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๖/๒๕๖๐)

๓) กรณีข้าราชการตำรวจนำอาวุธปืนของทางราชการไปจำหน่าย

ข้าราชการตำรวจเมื่อเบิกอาวุธปืนของทางราชการมาใช้ย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา พฤติการณ์ของข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการไป แต่ได้นำอาวุธปืนดังกล่าวไปจำหน่ายกับผู้อื่น ย่อมถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ให้ตนเอง จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งไล่ข้าราชการตำรวจที่มีพฤติกรรมดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้เบิกอาวุธปืนของทางราชการขนาด .๓๘ หมายเลขทะเบียน ๓๗๓๔๗๓๑ จากต้นสังกัดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ และส่งคืนอาวุธปืนดังกล่าวแก่ต้นสังกัดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่มงานสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าตรวจค้นบ้านของนาง พ. จากการตรวจค้นพบสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กู้ยืมเงินจากนาง พ. เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และในสัญญาระบุว่า ได้วางอาวุธปืนหมายเลขทะเบียน ๓๗๓๔๗๓๑ ดังกล่าวไว้เป็นประกัน โดยมีเจ้าสิบตำรวจ พ. เป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จากการสืบสวนคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำอาวุธปืน



ของทางราชการไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเอง อันเข้าลักษณะความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และมีมติให้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณากลับการลงโทษข้าราชการตำรวจมีมติให้ไล่ออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยให้เหตุผลในคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่ง อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบกับมติของ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากราชการและคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้เบิกอาวุธปืนของทางราชการที่มีไว้เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา แต่กลับนำอาวุธปืนดังกล่าวไปจำหน่ายเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินกับนาง พ. โดยปรากฏจากพยานเอกสาร คือ สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กู้ยืมเงินจากนาง พ. เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และได้วางอาวุธปืนหมายเลขทะเบียน ๓๗๓๔๗๓๑ ให้นาง พ. ไว้เป็นประกัน และค่าให้การของนาง พ. ที่ยืนยันว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบอาวุธปืนเพื่อเป็นประกันเงินกู้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ส่งมอบปืนกระบอกดังกล่าวเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ เพียงแต่ระบุหมายเลขทะเบียนปืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีเพื่อความสบายใจของนาง พ. จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ เมื่อมีพยานเอกสารเขียนไว้อย่างชัดเจน จึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามพยานเอกสาร พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้มอบอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงไว้ให้อยู่ในความครอบครองของนาง พ. ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามกรณีนี้ เข้าลักษณะเป็นการจำหน่าย อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำอาวุธปืนของกลางที่ไม่มีทะเบียนไปสับเปลี่ยนกับอาวุธปืนของทางราชการที่จำหน่ายไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ครอบครองโดยมิและใช้อาวุธปืนของกลางที่ไม่มีทะเบียน

โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการที่บุคคลดังกล่าว อาจนำอาวุธปืนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำอาวุธปืนไปใช้ในการกระทำผิดได้ พฤติการณ์ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการตำรวจเบิกอาวุธปืนของทางราชการมาใช้ แล้วมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา แต่กลับนำอาวุธปืนของทางราชการไปจำหน่ายกับผู้อื่นเป็นการแสวงหา ประโยชน์ที่มีควรได้ให้แก่ตนเอง จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕)^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และระดับโทษของ ก.ตร. ที่วางไว้สำหรับความผิดในกรณีนี้ คือ ไล่ออกจากราชการ ประกอบกับข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏตามเอกสารสำเนา ก.พ. ๗ ของผู้ฟ้องคดีว่าได้เคยถูกลงโทษ ทางวินัย ๒ ครั้ง จึงไม่มีเหตุที่สมควรลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีจากระดับโทษไล่ออก เป็นปลดออกจากราชการ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓๖/๒๕๕๙)

๔) กรณีพนักงานส่วนตำบลละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตำบลกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องมีการสืบสวนเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน ๑๕ วัน นั้น มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ โดยหากไม่อาจติดตามตัว

^{๓๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๙ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกกล่าวหาได้ ก็จะต้องสืบสวนโดยสอบถามจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น เพื่อร่วมงานรวมไปถึงญาติหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ถูกกล่าวหา และหากต่อมาก่อนที่จะมีคำสั่ง ผู้ถูกกล่าวหาได้ปรากฏตัว ก็ชอบที่จะให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา ด้วยเหตุนี้ แม้ตามคดีนี้นายกองคการบริหารส่วนตำบลจะอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาเรื่องทุจริต จึงไม่อาจพบตัวผู้ถูกกล่าวหาอันจะสามารถให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีเหตุอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ โดยรับฟังแต่เพียงหนังสือของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งระบุแต่เพียงข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน โดยไม่ส่งใบลาหรือไม่แจ้งเหตุที่ไม่มาปฏิบัติราชการ จึงฟังได้ว่า การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกรณีนี้ไม่ชอบด้วยขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ คำสั่งลงโทษไล่ออกจากส่วนตำบลผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา นายกองคการบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีรวม ๔ กรณี เมื่อสอบสวนตามกระบวนการแล้วเสร็จ คณะกรรมการสอบสวนได้ทำความเห็นรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาทั้ง ๔ กรณีดังกล่าวจริง หลังจากนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน โดยไม่ยื่นใบลาหรือแจ้งเหตุที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณา ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการเสนอ โดยมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน โดยไม่ส่งใบลาหรือไม่แจ้งเหตุที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ที่ ๔๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ลงโทษไล่ออกจาก

ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวม ๔ กรณี ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีข้างต้น และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ที่ ๘๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ที่ ๔๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ จากเดิมลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ๔ กรณีดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดวินัย กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ ข้อ ๓๑ (๒) กำหนดว่า พนักงานส่วนตำบล ผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เดิม) จะดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๗๐ วรรคสอง โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้... (๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน และนายองค์การบริหารส่วนตำบล (ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เดิม) ได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ... จากข้อกำหนดดังกล่าวเห็นได้ว่า ในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตำบลกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการสืบสวนเพื่อทราบถึงเหตุผลว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน นั้น มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ ซึ่งในการสืบสวนตามความของข้อกำหนดดังกล่าว นั้น แม้จะมีได้กำหนดวิธีดำเนินการสืบสวนไว้ แต่ก็ชอบที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและเหตุในการละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยหากไม่อาจติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ ก็จะต้องสืบสวนโดยสอบถามจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงญาติหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ถูกกล่าวหา และหากต่อมาก่อนที่จะมีคำสั่งผู้ถูกกล่าวหาได้ปรากฏตัว ก็ชอบที่จะให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน



เพื่อต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๐^{๔๐} ประกอบกับมาตรา ๓^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติหลักเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อประกันความเป็นธรรมของวิธีพิจารณาทางปกครองก่อนออกคำสั่งทางปกครองไว้ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะอ้างว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติงาน ประกอบกับถูกกล่าวหาเรื่องทุจริต จึงไม่อาจพบตัวผู้ฟ้องคดีอื่นจะสามารถให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีเหตุอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ โดยรับฟังแต่เพียงหนังสือของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ซึ่งระบุแต่เพียงข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน โดยไม่ส่งใบลาหรือไม่แจ้งเหตุที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ภายหลังที่หายจากอาการป่วย ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการปกติ แต่ถูกขัดขวางมิให้ยื่นใบลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าถูกสั่งพักราชการกรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งในเรื่องที่ถูกกล่าวหา แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่ง จึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรีฯ ข้อ ๓๑ (๒) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ที่ ๘๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลา

^{๔๐-๔๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

เกินกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕๔ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเพียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งเนื่องจากกระบวนการกระทำผิดวินัย ไม่ตรงกับการกระทำผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยมีมติเห็นชอบไว้ และมีมติยกอุทธรณ์ จึงเป็น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะศาลพระ ที่ ๘๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการสอบสวนใหม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๗๔/๒๕๖๐)

๕) กรณีข้าราชการรังษีและรับรองแนวเขตที่ดินโดยมิชอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้รังษีและรับรองแนวเขตที่ดินที่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแล ของกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดว่า แนวเขตที่ดิน ของผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินข้างต้นรุกล้ำทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าภายหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ของกรมเจ้าท่าพบว่า ผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้ถมดินและวางแนวหินจากเขตแนวรั้ว และหลักหมุดของทหารเรือออกไปในทะเล จึงไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินดังกล่าว แต่ต่อมาในภายหลังเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าคนดังกล่าวกลับลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ของผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินว่ามีได้มีการรุกล้ำทะเล โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้มีการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำทะเล และฐานทัพเรือก็ยังไม่ได้ ดำเนินการใด ๆ เพื่อหาจุดเริ่มต้นของแนวเขตฐานทัพเรืออันเป็นจุดเริ่มต้นของที่ดินพิพาท กรณีจึงเป็นการลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จนเป็นเหตุให้มีการออกโฉนดที่ดินรุกล้ำทะเลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐที่ประชาชน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันถือได้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชามีดุลพินิจ ที่จะเลิกลงโทษโดยปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่ อธิบดีกรมเจ้าท่ามีคำสั่งลงโทษไล่เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าดังกล่าวออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง ๕ สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๖ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ฟ้องว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ๓ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) กระทรวงคมนาคม ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้ระวางชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตด้านที่ติดกับทะเลเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับบริษัท อ. ซึ่งภายหลังจากตรวจสอบเขตที่ดินทั้งสี่ด้าน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หลักเขตที่นำชี้ปักหลักเขตถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง มิได้รู้กล่าวหา และอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินที่มีการปักเขตไว้ จึงได้รับรองว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวมิได้รู้กล่าวหาทรายชายทะเลและทะเล ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าการออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท อ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกในเขตทะเล ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยทราบดีว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นหาดทรายชายทะเลหรือทะเล และมีการบุกรุกถมดินโดยบริษัท อ. ทั้งที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวมีแนวเขตหรืออาณาเขตเพียงใด อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีได้รับรองเขตที่ดินว่าไม่ได้รู้กล่าวหาทรายชายทะเลหรือทะเล อันเป็นการรับรองเท็จ จึงมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๓ ประกอบกับ มาตรา ๘๓ และมีผลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าว จากนั้นอธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของ ก.พ. ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่เจ้าท่ามีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา ร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชน



ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง^{๔๒} มาตรา ๑๑๙^{๔๓} และมาตรา ๑๒๐^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เมื่อในขณะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ระวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดินด้านที่ติดกับทะเล เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท อ. ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าแนวเขตที่ดินที่ขอยกโฉนดรุกล้ำชายหาดของทะเลอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะรับรองแนวเขตที่ดินดังกล่าว สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่า มีผู้บุกรุกถมทะเลรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแหลมบาลีฮาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร่วมกับเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี ตรวจสอบบริเวณแหลมบาลีฮาย พบว่ามีการถมดินและวางแนวหินกันเขตยื่นออกไปในทะเลจริง โดยถมดินต่อจากแนวรั้วเขตทหารเรือออกไปทางทะเลประมาณ ๖ เมตร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี จึงมีหนังสือถึงบริษัท อ. ให้ระงับการถมทะเลและวางแนวหินกันในที่ดินบริเวณดังกล่าวไว้ก่อน ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง จึงได้มีหนังสือนัดหมายถึงเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี เพื่อระวางชี้แนวเขตที่ดินตามคำขอยื่นออกโฉนดที่ดินของบริษัท อ. ผู้ฟ้องคดีและเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี จึงได้เดินทางไปบริเวณที่พิพาทเพื่อระวางชี้แนวเขตพบว่า บริษัท อ. ได้ถมดินและวางแนวหินจากเขตแนวรั้วและหลักหมุดของทหารเรือออกไปในทะเลกว้างถึง ๑๖ เมตร ยาวตามแนวชายหาด ประมาณ ๒๓๐ เมตร จึงไม่ได้รับรองแนวเขตและเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี ได้มีหนังสือถึงรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลพิทยา ขอให้ดำเนินคดีกับบริษัท อ. ขอให้บุกรุกถมทะเลโดยทำการถมดินและวางแนวหิน

^{๔๒-๔๔} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ำมันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดเชยเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย

มาตรา ๑๒๐ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แกะไข หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระทำการดังกล่าว



กันเขตที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง มีหนังสือแจ้งให้เจ้าทำภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตทะเลด้านที่ติดกับที่ดินของบริษัท อ. ตามคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของบริษัท อ. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มาแทนเจ้าทำภูมิภาคที่ ๖ สาขาชลบุรี และได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในแบบบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ว่า ไม่ขอรับรองแนวเขตเนื่องจากเขตเขาพญาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของที่ดินแปลงนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบยังไม่สามารถนำชี้แนวเขตที่ดินเขาพญาได้ จึงไม่สามารถรับรองแนวเขตทะเลได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่รับรองแนวเขตที่ดินด้านที่ติดทะเลเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหลักฐาน น.ส. ๓ ซึ่งระบุว่าเนื้อที่ต่อจากแนวเขตที่ดินของฐานทัพเรือยื่นออกมาทางทะเลกว้างประมาณ ๘ เมตร ยาวประมาณ ๔๘๐ เมตร แต่กลับพบว่าการถมดินและวางแนวหินจากเขตแนวรั้วและหลักหมุดของทหารเรือออกไป ๑๖ เมตร ยาวตามแนวชายหาดประมาณ ๒๓๐ เมตร อีกทั้ง ฐานทัพเรือสัตหีบยังไม่สามารถนำชี้แนวเขตที่ดินเขาพญาอันเป็นจุดเริ่มต้นของที่ดินแปลงพิพาทได้ อย่างไรก็ตามปรากฏต่อมาในภายหลังว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับรองแนวเขตที่ดินแปลงพิพาทด้านที่ติดกับทะเลว่ามิได้รุกล้ำแนวเขตทะเล ทั้งที่พื้นที่พิพาทยังมีการถมทะเลและวางแนวหินจากเขตแนวรั้วและหลักหมุดของทหารเรือ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท อ. ได้มีการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำทะเลและฐานทัพเรือสัตหีบยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อหาจุดเริ่มต้นของแนวเขตฐานทัพเรือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของที่ดินแปลงพิพาท จึงฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรับรองแนวเขตที่ดินโดยที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จะนำมาหักล้างเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นข้ออ้างในการไม่รับรองแนวเขต เป็นเหตุให้บริษัท อ. นำที่ดินไปออกโฉนดรุกล้ำทะเลอันเป็นที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง กรณีจึงเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชา

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาลงโทษคดีปลดหรือไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามมติ ก.พ. ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๑/๒๕๖๐)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้กระทำผิดไม่จำเป็นต้องมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เพียงแต่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ถือเป็นการกระทำผิดวินัยแล้ว และไม่จำเป็นต้องมีผลของการกระทำเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินทาง รายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาดที่มีสำเนาลายมือชื่อพนักงานเดินทาง เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานผู้ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้า และนำมาใช้ในการทำรายงานเบิกจ่าย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่ก็ยังคงปล่อยให้มีการใช้แบบฟอร์มดังกล่าวต่อไป

^{๔๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจของศาลปกครอง



โดยมิได้สั่งการให้มีการแก้ไขหรือห้ามมิให้ใช้แบบฟอร์มเช่นนั้นอีก กรณีย่อมถือได้ว่าผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดคนดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดเล็กน้อยประกอบมีเหตุอันควรงดโทษ จึงให้งดโทษทางวินัยโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแก่บุคคลดังกล่าว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีสังกัดสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ ๑ อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวก รวม ๗ คน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดไปจากกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับของทางราชการ ในกรณีจัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินทาง รายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาดที่มีสำเนาลายมือชื่อพนักงานเดินทางหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานผู้ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้า และนำมาใช้ในการทำรายงานการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่าย ผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ เห็นว่าในการปฏิบัติงานของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีได้มีการจัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินทาง รายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาดที่มีสำเนาลายมือชื่อพนักงานเดินทางหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานผู้ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้า และนำมาใช้ในการทำรายงานเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีมีความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย มีเหตุอันควรงดเว้นโทษแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ อ.ก.พ. กรมบังคับคดี พิจารณา ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นพ้องกับคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรองอธิบดีกรมบังคับคดี จึงมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือว่ากล่าวตักเตือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินหาย รายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาดที่มีสำเนาลายมือชื่อพนักงานเดินหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานผู้ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้านั้น แม้เจ้าหน้าที่จะจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีปริมาณงานมาก และการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำความผิดระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการส่งคำคู่ความ เอกสาร และสำนวนความ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่โดยที่รายงานการเดินหาย รายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาดเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนำมาใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวก็เพื่อเป็นการรับรองว่าตนได้ปฏิบัติงานตามรายงานดังกล่าวจริง และในขณะเดียวกันก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง ซึ่งสำเนาลายมือชื่อที่ปรากฏในแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการจัดทำแบบฟอร์มที่มีสำเนาลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า อาจทำให้การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานไม่อาจดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นช่องทางให้มีการทุจริตโดยนำรายงานผลการส่งหมายหรือประกาศมากรอรายละเอียดการปฏิบัติงานแล้วนำมาเบิกค่าพาหนะ และค่าป่วยการเพิ่มเติมได้ เพราะมีสำเนาลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงไว้ในรายงานแล้ว แม้จะยังไม่ปรากฏการกระทำดังกล่าว จึงยังไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี จึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เมื่อพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินหาย รายงานการส่งไปรษณีย์ และรายงานการขายทอดตลาดที่มีสำเนาลายมือชื่อพนักงานเดินหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานผู้ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้า และนำมาใช้ในการทำรายงานเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่าย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดียังคงปล่อยให้มีการใช้แบบฟอร์มที่มีสำเนาลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในเอกสารใบรายงานต่าง ๆ ต่อไปอีก โดยมีได้มีการสั่งการให้มีการแก้ไขหรือห้ามมิให้ใช้แบบฟอร์มเช่นนั้นอีก กรณีจึงถือได้ว่ามิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดุสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันถือเป็น



ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ทั้งนี้ ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามบทบัญญัติมาตรานี้ ผู้กระทำผิดไม่จำเป็นต้องมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เพียงแต่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ถือเป็นการกระทำผิดวินัยแล้ว และไม่จำเป็นต้องมีผลของการกระทำเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถือเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ทางราชการ มาโดยตลอด จึงให้งดโทษทางวินัยโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วให้ยกคำร้องทุกข์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๔/๒๕๖๐)**

^{๔๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย



บทที่ ๓๓

คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีทางราชการจัดบ้านพักให้

การจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะใช้ดุลพินิจในการจัดที่พักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะกำหนดให้บ้านพักข้าราชการใดเป็นที่พักสำหรับข้าราชการระดับใด ต้องคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม ความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งต้องคำนึงถึงสภาพของที่พักประกอบด้วย โดยต้องเป็นที่พักอาศัยที่เหมาะสมแก่การพักอาศัยโดยสะดวกปลอดภัยตามสมควรแก่ที่วิญญูชนสมควรได้รับ ไม่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หรือมีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้

การที่นายกเทศมนตรีในฐานะผู้มีอำนาจจัดที่พักให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้จัดบ้านพักที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยของวิญญูชนโดยทั่วไป ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับ ๗ เข้าพัก โดยอ้างว่าเป็นบ้านว่างและไม่มีบ้านพักข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไป จึงเป็นการใช้อำนาจจัดบ้านพักโดยไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานบ้านพักและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ กรณีจึงต้องถือว่าในท้องที่นั้นไม่มีบ้านพักของทางราชการและไม่มีการจัดที่พักให้แก่ข้าราชการผู้นั้น เมื่อข้าราชการย้ายออกจากบ้านพักจึงไม่ใช่การสละสิทธิการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ อันจะทำให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน คำสั่งที่ไม่อนุญาติให้ข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่เทศบาลจะเซียงเทรา ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งเป็นบ้านว่างมิใช่บ้านประจำตำแหน่ง โดยเป็นการจัดให้พนักงานเทศบาลที่โอนมารับตำแหน่งใหม่และไม่มีบ้านพัก เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าพักอาศัยที่บ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายที่อยู่ทางทะเบียนราษฎรออกจากบ้านพักที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้ ต่อมา เจ้าพนักงานเทศกิจ ๓ ได้มีหนังสือขอเข้าพักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาต หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ย้ายออกจากบ้านพักเนื่องจากบ้านมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสมกับการพักอาศัยและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี โดยย้ายไปเช่าบ้านหลังอื่นและได้ทำสัญญาเช่าบ้านในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จึงขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิของผู้ฟ้องคดี และภายหลังจากยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดที่พักอาศัยให้กับผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความประสงค์ไม่ขอพักในบ้านพัก โดยอ้างว่าบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย แต่จากการตรวจสอบบ้านพักยังมีสภาพแข็งแรงพักอาศัยได้ และไม่ปรากฏว่าต้องมีการซ่อมแซมแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิการเข้าพักอาศัยและไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหรือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือหรือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผลปรากฏว่าทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้สำเนาหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มายังผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบ ทั้งนี้ ในระหว่างการศึกษาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมให้เร่งรัดการพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอีกครั้ง เพื่อโต้แย้งข้อพิจารณาตามหนังสือตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้หารือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พร้อมแจ้งความเห็นว่าการดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตอบข้อหารือและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบแล้ว โดยการจัดที่พักให้แก่ข้าราชการเข้าพักอาศัยเป็นดุลพินิจของเทศบาล



เมืองบางบัวทองว่าบ้านที่ได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยนั้น มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการตอบข้อหารือดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และคืนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้นมีขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ ในกรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ได้มีที่พักอาศัยโดยไม่เดือดร้อนตลอดระยะเวลาที่ยังต้องปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตั้งแต่เมื่อข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปประจำยังสำนักงานใหม่ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๖ วรรคหนึ่ง^{*} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้วตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบเดียวกัน ทั้งนี้ การจัดที่พักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจในการจัดที่พัก โดยให้ดุลพินิจแก่ผู้มีอำนาจจัดที่พักที่จะกำหนดให้บ้านพักข้าราชการใดเป็นที่พักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับใดตามความจำเป็นเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ แต่ทั้งนี้ ในการจัดที่พักให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากต้องคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงสภาพของที่พักประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องเป็นที่พักอาศัยที่เหมาะสมแก่การพักอาศัยโดยสะดวกปลอดภัยตามสมควรแก่ที่วิญญูชนสมควรได้รับ ไม่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม หรือมีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ รวมทั้งต้องคำนึงถึงฐานะรูปของผู้เข้าพักอาศัย

^{*} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ได้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระบายนี้อยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว



ประกอบด้วย และกรณีที่ผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุได้จัดที่พัสดุซึ่งเหมาะสมแก่การพักอาศัย และเหมาะสมแก่ฐานานุรูปของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยแล้ว หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่เข้าพัก ย่อมถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัยและไม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน รวมไปถึงภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุได้จัดที่พัสดุให้แก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อมา บ้านพักมีสภาพทรุดโทรมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ข้าราชการ กีย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จนกว่าจะซ่อมแซมที่พัก และหาก บ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลง ทางราชการย่อมมีหน้าที่ซ่อมแซมให้มีสภาพดีพอที่จะใช้ พักอาศัยได้ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๑ บรรคหนึ่ง และบรรคสอง^๒ และข้อ ๔ บรรคหนึ่ง และบรรคสอง^๓ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ

^{๒-๓} หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑ ที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับใด ให้พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุ และสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) เมื่อผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดที่พัสดุให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า เข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น จะต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

(๒) ที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากที่พัสดุตาม (๑) ให้จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๖ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยไม่ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น กำลังใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

หากผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม (๑) และ (๒) เข้าพักอาศัยแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่เข้าพัก ให้ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ตามข้อ ๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔ กรณีที่ที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างลง แต่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถ เข้าอยู่อาศัยได้ ผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุไม่ต้องจัดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักจนกว่าจะซ่อมแซมที่พักแล้วเสร็จหรือเหตุสุดวิสัยนั้น ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาจนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ และให้ผู้มีอำนาจจัดที่พัสดุจัดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยต่อไป

กรณีได้จัดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อมาเกิดเหตุ ตามวรรคแรกจนไม่สามารถอยู่อาศัย หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจำเป็นต้องเช่าบ้านและ อาศัยอยู่จริง ให้เบิกค่าเช่าบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จนกว่าจะซ่อมแซมที่พักแล้วเสร็จหรือเหตุสุดวิสัยนั้น ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาจนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นหรือ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านรายอื่นเข้าพักอาศัยต่อไป



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยที่ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของเทศบาลเมืองบางบัวทองนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดมาตรฐานที่พักรักษาข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับไว้เป็นการเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งย้ายออกจากบ้านพักที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้พนักงานเทศกิจระดับ ๓ เข้าพักอาศัยแทนผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าเป็นบ้านพักดังกล่าวไม่ใช่ที่พักรักษาข้าราชการระดับ ๗ ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาถึงสภาพของบ้านพักที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้ที่เป็นบ้านแฝดครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น มีห้องน้ำบริเวณชั้นล่าง ๑ ห้อง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยยังไม่มี การซ่อมแซม บ้านพักดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยของวิญญูชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงฐานะทางรูปของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับ ๗ บ้านพักที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้จึงยังไม่มีความเหมาะสมที่จะพักอาศัยและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจจัดที่พักรักษาได้จัดบ้านพักให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย โดยอ้างว่าบ้านพักหลังดังกล่าวว่างและไม่มีบ้านพักข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ทางเทศบาลเมืองบางบัวทองขาดแคลนงบประมาณด้านสวัสดิการที่พักรักษา จึงเป็นการใช้อำนาจจัดบ้านพักโดยไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานบ้านพัก และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีประกอบด้วย กรณีจึงต้องถือว่าในที่พักที่เทศบาลเมืองบางบัวทองไม่มีบ้านพักรักษาสำหรับผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดที่พักรักษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายออกจากบ้านพักที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้จึงไม่ใช่การละสิทธิการเข้าพักอาศัยในที่พักรักษาของทางราชการ อันทำให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๑ วรรคสอง ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๖๖/๒๕๕๙)